



PUTUSAN
Nomor 3534 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPARDI, bertempat tinggal di Dusun Tambong, RT 002, RW 013, Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Kalono, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MK & Colleague, berkantor di Jalan Semenromo, Nomor A3-A5, Perum Cemani Indah, Ngruki, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK, c.q. KEPALA KANTOR CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK, SURAKARTA SUDIRMAN c.q. KEPALA KANTOR CABANG PEMBANTU PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK. NUSUKAN, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang, FX. Suranta, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean, Nomor 68, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Jonet Kertapati, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 1, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2023



KARANGANYAR, berkedudukan di Jalan Lawu, Nomor 202, Tegalsari, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta atas nama Menteri Keuangan, Mahmudsyah, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 141, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Soegiri, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 141, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 814, Surat Ukur Nomor 2670/HM/1996 tanggal 01-04-1996, luas $\pm 163 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Sukiyem, terletak di Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 815, Surat Ukur Nomor 2671/HM/1996 tanggal 01-04-1996, luas $\pm 1.285 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama Sukiyem, terletak di Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2023



adalah objek gugatan yang sah menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor II/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan restrukturisasi atas kredit modal kerja yang diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak mengeluarkan segala administrasi yang berkaitan dengan proses lelang terhadap objek gugatan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melaksanakan proses lelang terhadap objek gugatan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Namun jika yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon kebijaksanaan dan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi *obscur libel* (gugatan tidak jelas dan kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Skt, tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvatkelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp1.307.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT SMG, tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.Kas/2021/PN Skt, *juncto* Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Skt, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 814, Surat Ukur Nomor 2670/HM/1996 tanggal 1-04-1996, luas $\pm 163 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh tiga

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2023



meter persegi), atas nama Sukiyem, terletak di Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 815, Surat Ukur Nomor 2671/HM/1996 tanggal 01-04-1996, luas $\pm 1.285 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama Sukiyem, terletak di Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah adalah objek gugatan yang sah menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan restrukturisasi atas kredit modal kerja yang diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak mengeluarkan segala administrasi yang berkaitan dengan proses lelang terhadap objek gugatan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melaksanakan proses lelang terhadap objek gugatan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Namun jika yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2023



Jawa Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur, bukan karena adanya keberatan dari pihak Penggugat untuk tidak melaksanakan lelang sebagaimana alasan kasasi angka 2, melainkan karena lelang eksekusi hak tanggungan yang dijadwalkan pada tanggal 8 Oktober 2020 dibatalkan oleh Pejabat Lelang, dikarenakan adanya permohonan pembatalan lelang dari penjual, dalam hal ini Tergugat, berdasarkan Surat Nomor B.4145/KC-VII/ADK/01/2020 tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang dibatalkan, maka status objek lelang belum ada perubahan maupun penyerahan atas objek lelang dari penjual ke pemenang lelang atau pembeli;

Bahwa Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 angka 7 menyatakan "*Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan, sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan, sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan*";

Bahwa karena dalam perkara *a quo*, proses eksekusi pengosongan belum dilaksanakan, maka gugatan Penggugat dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum bukan perlawanan adalah tidak tepat, sehingga mengandung kesalahan formil, oleh karena itu, eksepsi Turut Tergugat-II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti* eksepsi mana harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPARDI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2023